

RECURSO CÍVEL Nº 5066024-13.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CESAR DA SILVA (AUTOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÃO QUE ABORDA BASE LEGAL E CONSTITUCIONAL DE RELEVÂNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO COM OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS SEM ALTERAÇÃO DE SUA CONCLUSÃO FINAL E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5066024-13.2024.4.02.5101

510014807937 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5066024-13.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CESAR DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração alegando omissão quanto a dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

VOTO

Em sua fundamentação, a decisão embargada aborda a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina, com fundamento legal, constitucional e decisões do STJ. Não há relevância nas omissões apontadas que impliquem insuficiência da fundamentação da decisão embargada.

Por fim, quanto ao prequestionamento, assevero que os dispositivos apontados nos embargos não restaram violados, diante da fundamentação esboçada na decisão recorrida e da adoção da orientação jurisprudencial da TNU.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes.

5066024-13.2024.4.02.5101

510014807936 .V3